



**PODER JUDICIÁRIO**  
*Conselho da Justiça Federal*  
*Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais*

**EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL**

**PROCESSO Nº. : 0504108-62.2009.4.05.8200**  
**ORIGEM : SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA**  
**EMBARGANTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**  
**EMBARGADO : JOSEMI DE LIRA**  
**RELATOR : JUIZ FEDERAL PAULO ARENA**

**VOTO-EMENTA**

**EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA DECISÃO CONHECEU E DEU PROVIMENTO AO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS**

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face da decisão que conheceu e deu provimento ao pedido de uniformização interposto pela parte autora.

2. Afirma que a decisão possui erro material e contradição, no que tange à afirmação de que o entendimento desta TNU e do STJ caminha no sentido da desnecessidade de requerimento administrativo, salvo a hipótese de contestação de mérito apresentada pelo INSS.

3. Conheço dos embargos, eis que tempestivos.

4. No mérito, rejeito-os, eis que não erro material ou contradição no julgado.

5. Quanto ao prequestionamento, transcrevo o julgado da lavra do Superior Tribunal de Justiça:



## PODER JUDICIÁRIO

Conselho da Justiça Federal

*Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais*

*“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IPTU. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE CONCRETO. EFEITOS EX TUNC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. I - Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento imerso no art. 535 do CPC, exigindo-se, para seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. II - O acórdão embargado enfrentou o tema posto em debate, concluindo que a declaração de inconstitucionalidade da norma no caso concreto, na hipótese, referente à cobrança progressiva do IPTU, gera efeitos que atingem todos os atos praticados sob a sua rubrica (ex tunc), como consequência natural da coisa julgada. III - Não é omissa o julgado pelo fato de não ter se manifestado expressamente acerca de alegação deduzida pelo ora embargante nas contra-razões apresentadas em face do recurso especial, porquanto o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos trazidos pelas partes. IV - Inocorrentes as hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição, não há como prosperar o inconformismo, cujo real intento é a obtenção de efeitos infringentes. V - A verificação da existência de violação a preceito constitucional cabe exclusivamente ao Pretório Excelso, sendo vedado a esta Corte fazê-lo, ainda que para fins de prequestionamento. VI - Embargos de declaração rejeitados.” (grifei) (EDcl no REsp 773.645/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21.03.2006, DJ 10.04.2006 p. 148).*

6. Esclareço, por fim, que o Supremo Tribunal Federal, prestigiando sua Súmula n. 356, firmou posição no sentido de considerar prequestionada a matéria constitucional objeto do recurso extraordinário pela mera oposição de embargos declaratórios, ainda que o juízo a quo se recuse a suprir a omissão. (v. REsp 383.492-MA, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 17/12/2002, in Informativo n. 0159 Período: 16 a 19 de dezembro de 2002).

7. Embargos de Declaração rejeitados.



**PODER JUDICIÁRIO**  
*Conselho da Justiça Federal*  
*Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais*

**ACÓRDÃO**

Vistos, relatados e discutidos o pedido constante destes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, CONHECER dos Embargos de Declaração e REJEITÁ-LOS, nos termos do voto-ementa do relator.

Brasília/DF, 17 de outubro de 2012.

Assinatura manuscrita de Paulo Arena, com uma linha horizontal atravessando o nome.

**Paulo Arena**  
**Juiz Federal Relator**



**PODER JUDICIÁRIO**  
*Conselho da Justiça Federal*  
*Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais*

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO**

**OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO**

Presidente da Sessão: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA  
Subprocurador-Geral da República: ANTÔNIO CARLOS PESSOA LINS  
Secretário(a): VIVIANE DA COSTA LEITE

Relator(a): JUIZ FEDERAL PAULO RICARDO ARENA  
FILHO

Embargante: INSS  
Proc./Adv.: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

Embargado(a): JOSEMI DE LIRA  
Proc./Adv.: MARCO ANTÔNIO INÁCIO DA SILVA

Origem: PB - SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA  
Proc. Nº.: 0504108-62.2009.4.05.8200

**CERTIDÃO**

Certifico que a Egrégia Turma de Uniformização, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão: a Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto do(a) Juiz(a) Relator(a). Participaram da Sessão de Julgamento os senhores Juízes Federais: Paulo Arena, Janilson Siqueira, Adel Oliveira, Rogério Moreira, Gláucio Maciel, Herculano Nacif, Marisa Cucio, Flores da Cunha, André Monteiro e João Batista Lazzari, em substituição à Juíza Federal Ana Beatriz Palumbo. à Juíza Federal Ana Beatriz Palumbo.

Brasília, 17 de outubro de 2012.

**VIVIANE DA COSTA LEITE**  
Secretário(a)